

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1153/2532

นายศุภชัย อินทวารี

โจทก์

นายวิชัย ทรวงสุรัตน์กุล กับพวก

จำเลย

นายกฤษฎางค์ บุตจรัส ทนายจำเลยทั้ง

สอง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา มีโอกาสชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 196)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 500,000 บาท
พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ 7
สิงหาคม 2526 จนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้โจทก์รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างส่วนที่ต่อ
เติมด้านหลังจากอาคารที่ก่อสร้างตามหนังสือสัญญาจะซื้อขายหรือสัญญาวางมัดจำ
เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 ออกไป และทำให้อาคารที่ซื้อขายมีสภาพเรียบร้อย หาก
โจทก์ไม่ปฏิบัติให้จำเลยรื้อถอนได้โดยให้โจทก์เสียค่าใช้จ่าย ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้
ยกเสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่
27176 ตำบลบางพลัด (บ้านปูน) อำเภอบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร พร้อม
ตึกแถว 4 ชั้น มีชั้นลอยโดยปลอดจำนองหรือภาระติดพันใด ๆ ให้แก่โจทก์ และรับ

เงิน 700,000 บาท ไปจากโจทก์ในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าปรับและค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 392,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จ กับให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าเสียหายรายเดือนอีกเดือนละ 15,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่โจทก์ หากจำเลยไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวให้โจทก์ได้ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงินแก่โจทก์จำนวน 1,421,553.05 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 1,376,101 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้ยกฟ้องแย้งของจำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 192,191)

คำสั่ง

ในส่วนคำขอเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดพิพาทให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา แต่ให้จำเลยทั้งสองงดการทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินดังกล่าว ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินที่เกี่ยวข้องทราบ ส่วนจำนวนค่าปรับและค่าเสียหายที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ถ้าจำเลยทั้งสองหาประกันสำหรับจำนวนเงินทั้งหมดมาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องส่วนนี้

ในส่วนคำขอเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดพิพาทให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา แต่ให้จำเลยทั้งสองงดการทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินดังกล่าว ให้

ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินที่เกี่ยวข้องทราบ ส่วนจำนวนค่าปรับและค่าเสียหายที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ถ้าจำเลยทั้งสองหาประกันสำหรับจำนวนเงินทั้งหมดมาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องส่วนนี้

(ถาวร ตันตราภรณ์-สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>